

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1709/2530

พนักงานอัยการกองคดีแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายสมศักดิ์ บุญมาเลิศ

จำเลย

นายสมศักดิ์ บุญมาเลิศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295, 371, 91 ฯลฯ ให้ลงโทษฐานพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา
371 ปรับ 100 บาทลงโทษฐานทำร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295, 91 รวม 2 กระทั่ง จำ
คุกกระทั่งละ 6 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน และปรับ 100 บาท จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน และปรับ
100 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษปรับให้จำเลยกึ่งหนึ่งคงปรับ 50 บาท
รวมเป็นจำคุก 6 เดือน และปรับ 50 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 30 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ